

자금세탁방지 핵심요원(기초)

자금세탁방지업무 주요 개정사항 및 규제당국의 중점 과제

Key Points

학습목표 TODAY'S GOAL

- » 자금세탁방지 업무 관련 주요 개정사항을 설명할 수 있다.
- » 자금세탁방지 교육 운영방향에 대하여 설명할 수 있다.
- » AML 관련 주요 리스크 요인을 이해할 수 있다.
- » 2026년 규제당국의 중점 추진 과제를 이해할 수 있다.



학습내용 TODAY'S CONTENTS

- » 자금세탁방지 업무 관련 주요 개정사항
- » 자금세탁방지 교육 운영방향
- » AML 주요 리스크 요인
- » 2026년 규제당국의 중점 추진 과제





01

자금세탁방지 업무 관련 주요 개정사항

테러자금금지법 주요 개정 사항

1. 대량살상무기확산등 관련 개인·법인·단체의 직간접 소유·지배 법인까지 금융거래등이 제한되는 자로 미리 지정하여 고시할 수 있도록 하고, 해당 직간접 소유·지배 법인이 금융거래 등을 하려는 경우에도 금융위원회의 허가를 받도록 하는 등 직간접 소유·지배 요건 신설
- ↓
- 대량살상무기확산등과 관련되어 있는 것으로 판단되는 개인·법인 또는 단체 외에 그의 직간접 소유·지배 법인까지 금융거래 등이 제한되는 자로 미리 지정할 수 있도록 하는 등 테러관련자의 자산 동결 범위를 확대하기 위해 현행 제도의 운영상 미비점 개선·보완

테러자금금지법 주요 개정 사항

2. 금융거래제한대상자가 유엔안전보장이사회의 결의에 따라 구성된 제재위원회의 제재대상자인 경우에는 그 결의 및 제재위원회가 정하는 절차를 거치도록 함

- 
- 금융거래등의 제한에 대한 국제적 제재에 보다 탄력적으로 대응할 수 있도록 하기 위하여 현행 제도의 운영상 미비점을 개선·보완

법인 사실상 지배자 체크리스트(은행연합회 예시)

법인 사실상 지배자 체크리스트(예시)

※ 본 체크리스트는 개정 「테러자금금지법」에 따라 테러 관련자뿐 아니라 그가 직간접적으로
소유지배하는 법인도 금융거래 및 재산권 처분이 제한됨에 따라 법인의 사실상 지배자를
확인하기 위하여 필수적으로 작성이 필요한 양식임을 알려드립니다.

1. 법인 사실상 지배자* 존재 여부 확인

* 사실상 지배자 정의: 법인의 주요 경영사항에 대하여 사실상의 영향력을 행사하는 경우로서
아래 사실상 지배자 판단 기준에 해당하는 자(지분을 무관)

항목	사실상 지배자 판단 기준	Y/N
1	단독으로 또는 다른 주주 등과의 합의·계약 등에 따라 해당 법인의 주주등의 의결권 과반수를 행사할 수 있는 자가 있는지	
2	단독으로 또는 다른 주주등과의 합의·계약 등에 따라 해당 법인의 대표자 업무집행사원 또는 임원 등의 과반수를 선임한 자가 있는지	
3	해당 법인과 계약 또는 정관에 따라 임원의 구성이나 자금재산의 운용등에 대하여 사실상의 영향력을 행사할 수 있는 자가 있는지	
4	그 밖에 이에 준하여 법인의 주요 경영사항에 사실상의 영향력을 행사할 수 있다고 인정되는 자가 있는지	

1 자금세탁방지 업무 관련 주요 개정사항

법인 사실상 지배자 체크리스트(은행연합회 예시)

2. 법인 사실상 지배자 정보

※ 사실상 지배자 기재 기준: 상기 사실상 지배자 판단 기준에 해당사항이 있는 자 5명까지 기재

항목	성명(상호명) (국문/영문)	생년월일 (사업자번호)	국적 (본점 소재지)	지배 형태
지배자1				
지배자2				
지배자3				
지배자4				
지배자5				

상기 내용은 사실과 다름이 없음을 확인합니다.

작성자(대리인) 성명 : _____(인)

0000년 00월 00일

※ 해당 양식은 기존 법인 고객거래확인서에 추가하거나 새로운 체크리스트로 활용 가능하며, 세부적인 내용은 은행 자체적으로 설정 가능



02

2026년
교육 운영방향

2025년 교육 실적 평가 - 교육 이수 시간

- 직위별 교육 이수 현황
 - ✓ '25년 금융권 평균 AML 교육 이수시간은 약 9.1시간으로, 교육 권고시간(평균 6시간)을 크게 상회하는 교육실적을 기록
 - ✓ 임원을 제외한 전체 직원의 평균 교육시간은 약 9.4시간으로, 권고시간 이상 이수한 직원 비율도 약 95%를 상회
 - ✓ 다만 이사회와 경영진의 경우 직원 대비 낮은 실적을 보여, 임원 및 책임자급의 AML 책무 인식 제고를 위해 교육 이수를 독려할 필요
- 업권별 이수 현황
 - ✓ 은행·가상자산 등은 높은 교육실적(평균 10시간 이상)을 기록한 반면, 벤처투자·온라인투자 등 일부 업권은 교육실적이 저조
 - ✓ 업무 구조와 리스크 특성에 부합하는 교육 콘텐츠가 제한적임에 따라 교육 참여 및 실적이 상대적으로 낮게 나타난 것으로 추정

2026년 자금세탁방지 교육 운영방향

“금융회사의 AML/CFT 실질적 대응역량 강화”

교육 구조	1. AML 교육운영체계 고도화 √ 교육운영체계를 업권별 수요 기반으로 재설계 √ 민·관 협업을 통해 현장에 필요한 교육콘텐츠 발굴
교육 내용	2. 새로운 위험에 대한 실질적 대응역량 제고 √ 초국가·민생범죄 등 신종 자금세탁범죄 대응역량 강화 √ 맞춤형 실무 교육 확대 √ 평가·검사와 교육 간 환류 강화
교육 평가	3. 교육과정 평가 및 인센티브 체계 확립 √ 민간교육 품질제고를 위한 인증 및 평가체계 구축 √ 제도이행평가 교육지표 상 가점 부여방안 마련 √ AML 자격증 취득에 대한 인센티브 강화

- 현장 맞춤형 교육체계 구축과 실무 중심 교육 강화를 통해, 금융회사가 선제적 위험 관리 역량을 제고할 수 있도록 집중 지원
- 교육의 질과 전문성 제고 노력이 합리적으로 반영될 수 있는 평가·인센티브를 통해 교육-제도 이행의 선순환 구조 마련

2026년 교육 방향 – 유의사항

평가·검사 – 교육 간 환류 강화

- 2025년 이행수준이 낮은 지표를 금융회사 교육계획 수립 시 필수교육으로 반영하도록 하고, 검사 시 교육 이행여부 점검

< 제도이행평가 미흡분야 및 중점 점검대상 교육과목 >

이사회 교육실적 부족	STR 기준 관리 미흡	독립적 감사, 취약점 점검 미흡
↓	↓	↓
이사회 교육(6시간 이상)	STR 교육	내부통제 교육

- 수탁기관 검사역량 강화를 위해 검사원 교육 실시, 제재수준 일관성 제고를 위해 검사 매뉴얼·제재 사례집 발간

제도이행평가 교육지표 개선

- 책임자급(보고책임자·감사반장) AML 자격증 보유에 대한 가점 부
- STR 기준 관리, 독립적 감사 등 AML 전문성이 요구되는 분야의 책무성 강화 및 전문가 양성 노력에 대한 평가 인센티브 제공



03

AML 관련
주요 리스크 요인

주요 AML 리스크 요인

가상계좌 발급 관련

주요 범죄수단이었던 대포통장 이용이 제한됨에 따라 가상계좌가 새로운 자금세탁 및 범죄수단으로 이용되고 있으며, 특히 PG사 하위가맹점이 개설하는 가상계좌는 악용될 소지가 상대적으로 큰 편(주로 청소년 등 불법도박·마약거래의 입금 및 보이스 피싱·사기 등의 피해금을 편취하는 용도로 활용)

- 가상계좌 발급, 계약변경 및 심사시 자금세탁 위험평가를 보다 철저히 수행하는 등 자금세탁 위험관리 및 가상계좌에 대한 의심스러운 거래 추출 기준을 정교화하는 등 거래 모니터링을 강화할 필요
- 가맹점 고객확인, 제3자(하위판매자) 정산에 따른 고객확인, 가맹점 및 하위가맹점 가상계좌 거래에 대한 자금세탁 방지 관리의 적정성 여부도 중점 항목에 포함, PG사의 가맹점에 대한 고객확인 의무 실태 이행 점검 등

주요 AML 리스크 요인

신종 민생범죄 관련

불법가상자산 거래, 불법사금융, 마약, 도박 등 신종 민생범죄에 따른 사회적 피해가 심각해지는 추세임에도 이를 식별하기 위한 의심스러운 거래 추출기준이 미흡하여 의심스러운 거래 보고가 지연 또는 누락될 우려

- 가상자산 거래 특수성을 반영한 의심스러운 거래 추출기준 보완 및 고객 확인(CDD/EDD) 절차 강화, 불법사금융 등 민생 범죄 관련 의심스러운 거래 발생시 신속하게 차단·보고할 수 있도록 업권별 금융거래 특성을 반영한 실효성 있는 의심스러운 거래 추출기준과 테마점검 등을 마련할 필요

3 최근 규제당국의 AML 관련 주요 제재 내용

주요 AML 리스크 요인 – 해외점포 및 미금융제재

해외점포 AML 관리

- 금융회사의 해외진출 확대 및 AML 업무에 대한 국제적인 규제강화로 현재 감독 당국의 해외점포에 대한 검사 지적사례가 지속 발생
 - ✓ 본점은 해외점포의 AML 업무현황 및 자가평가 등을 제출받고 있으나 보고자료가 형식적으로 작성되는 등 AML 리스크를 파악하는데 한계가 있어 관리감독의 실효성이 낮을 우려가 있음
- 본점 차원에서 해외 점포의 자금세탁방지 의무 이행을 관리감독하고 해외 점포 자체 내부통제 강화 필요(해외 점포 AML 부분 체크리스트 활용, 주기적 AML 테마점검 실시 등)

미 금융제재 관련 AML 관리

- 미국은 23년 12월 이후 대러제재 효과성 제고를 위하여 특정부문, 특정 품목과 관련된 거래에 참여한 외국 금융회사에 대한 2차제재를 도입
 - ✓ 특히 불법거래임을 인지하지 못하였고, 제재위반의 의도가 없었더라도 금지대상 거래를 지원하는 외국 금융회사는 2차 제재를 부과받는 상황이 발생할 수 있음
- 고객확인 및 의심스러운 거래 검토 철저, 테마점검·임직원 교육강화 등 사전 예방 노력 및 위반 발생시 해당 감독당국 자진신고 등 사후 대응 병행 필요

주요 AML 리스크 요인 – AML 전산시스템 관리·감독

- 금융회사가 AML 전산시스템 관리·감독을 IT 부서 및 전산시스템 구축사에 상당 부분 의존함에 따라 AML 업무체계가 시스템에 적절히 반영되었는지 등에 대한 점검 절차가 미흡하여 관련 법률 위반시 높은 수준의 제재가 뒤따를 위험
 - ✓ STR, CTR 추출기준이 AML 시스템에 잘못 적용되어 적시에 보고가 이루어지지 않거나, 고객별 위험평가 모델의 설계 오류로 인해 실제 고위험등급의 고객이 저위험등급으로 하향 평가될 우려
 - ✓ FATF 지정 위험국가리스트 등을 AML 시스템에 적시에 반영하여야 하나, 처리가 지체됨에 따라 고위험 국가 고객에 대한 자금세탁 행위등의 위험을 적정하게 평가하지 못할 우려
- 금융회사 AML 전담부서는 AML 전산시스템 관리·감독의 실효성 제고를 위해 주기적인 사전·사후적 시스템 점검 체계를 마련하고 운영할 필요



04

최근 AML 관련 규제당국의 중점과제

중대 민생범죄 및 초국가범죄 대응 역량 강화

1. 범죄의심계좌 정지제도 도입

- 마약, 도박, 테러자금조달행위 등 특정 중대 민생침해 범죄로 한정하여 수사기관 요청 등에 따른 범죄의심 계좌에 대해 FIU가 계좌정지를 결정할 수 있도록 계좌동결 근거를 마련할 예정

2. 금융거래등제한대상자에 국제 범죄조직 포함

- 초국가범죄 등의 증가로 국제 범죄조직 등에 대한 금융거래 제한 필요성이 대두되었으나, 직접적인 제재 근거가 없는 상황. 이를 해소하기 위하여 국제 범죄조직을 금융거래등제한대상자로 지정하고, 거래를 동결할 수 있도록 명확한 근거 마련(테러자금금지법령 개정)

<금융거래등제한대상자 지정 근거 확대(안)>



중대 민생범죄 및 초국가범죄 대응 역량 강화

3. 심사분석 기능 강화

- 신기술 발전 등으로 자금세탁의 속도·복잡성이 증대되고 있으나, 현안 범죄 등에 대해 집중적으로 분석할 인력·시스템에 한계. 전략분석 활성화, 심사분석 전문성 제고 등을 통해 다양한 자금세탁 양상에 대한 분석역량 및 법집행기관 지원 강화

4. 국제공조 강화

- 캄보디아 스캠 사건 등 초국가범죄 증가에 효과적으로 대응하기 위해 국가간 대화, 의심거래정보 교환 등 적극적인 국제공조 필요.
- 관련국(중국·싱가포르 및 메콩 5개국(캄보디아·베트남·라오스·태국·미얀마)과의 단계별 협력체계 마련 및 국제 논의 적극 참여)

가상자산 자금세탁 방지체계 보완

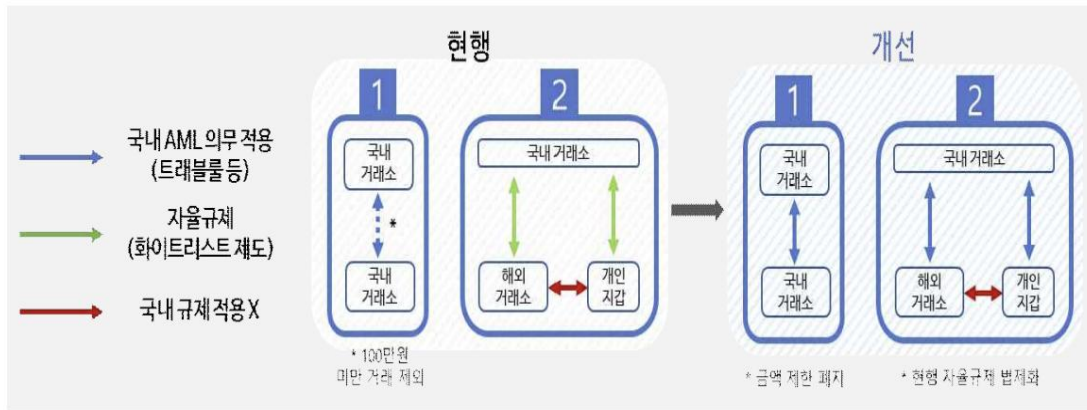
1. 가상자산 정보제공의무(트래블룰) 확대 등 거래 모니터링 강화

- 국내거래소간 중개하는 100만원 이상의 가상자산거래에 대해 송신거래소는 수신거래소에 송·수신인 정보를 제공할 의무
- 향후 스테이블코인 제도화, 법인 가상자산 거래 허용 등 가상자산 거래가 다양해질 것이므로 거래 흐름에 대한 모니터링 확대 필요
- 개선방안
 - ✓ 가상자산 거래 흐름 파악을 위한 의무 부과 범위 및 대상을 확대하고, 사각지대에 대한 모니터링 강화 추진
 - ✓ (국내거래소간) 트래블룰 적용 대상을 확대하고, 수신거래소에도 정보확보 관련 의무(예 : 정보요청, 거래거절)를 부과(100만원 미만 거래까지 확대)
 - ✓ (국내-해외거래소·개인지갑) 거래를 제한적으로 허용(송·수신인동일시에만 허용)하고, STR 의무 강화 등 추가 의무 부과

4 최근 AML 관련 규제 당국의 중점 과제

가상자산 자금세탁 방지체계 보완

< 트래블룰 확대방안 >



①저위험 해외거래소로의 가상자산 이전거래는 허용, ②그 외 해외거래소 및 개인지갑은 송·수신인 동일시 허용하고 ③고위험의 경우 거래금지

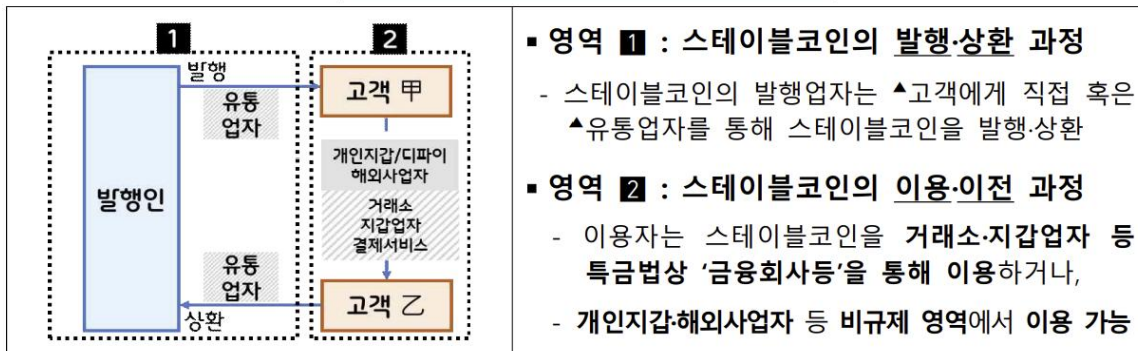
해외거래소·개인지갑과의 거래는 위험거래로 간주하고 적절한 위험경감 조치(거래금액 제한, 추가 EDD 등) 실시, 고액 거래는 위험도와 관계없이 STR 의무 부과 등

가상자산 자금세탁 방지체계 보완

2. 스테이블코인 관련 AML 제도 정비

- 스테이블코인에 대한 별도 규율은 없으며, 해외 발행 스테이블코인은 거래소를 통해 일반 가상자산과 같이 거래 중. FATF는 스테이블코인이 결제 및 자금이전 수단으로서의 대중화 가능성이 높아 다른 가상자산보다 그 위험이 더 높아질 수 있다고 평가(FATF 가상자산 가이드스)
- 스테이블코인의 발행·유통 등 순환과정에서 기존 AML 시스템이 적용되지 않는 영역에 대해 AML 체계를 구축

※ 스테이블코인의 순환 과정



가상자산 자금세탁 방지체계 보완

3. 가상자산사업자 경영개선 유도 및 특금법령 위반시 엄정 제재

- 대다수 가상자산사업자(코인마켓, 보관업자 등)는 영업적자지속 등으로 자금세탁방지 기초역량이 우려되는 상황
- ①영세 사업자에 대해서는 선제적 점검 및 경영개선을 유도하고,
②특금법령 위반 사업자에 대해서는 엄정한 제재 추진
 - ✓ 검사·점검 이력 등이 없는 영세 사업자를 중심으로 특금법령 이행수준을 실사
 - ✓ 가상자산 거래의 높은 자금세탁 위험성을 고려, 법령 위반에 대해서는 엄격한 기준에 따라 제재조치

금융회사등의 자금세탁방지 역량 제고

1. 금융회사등의 AML 책무구조 정비

- 자금세탁방지 관련 보고책임자 지정 및 업무지침 작성·운용 의무를 부과중이나, AML 관련 실질적 책임성 확보에 한계
 - ✓ 특금법상 보고책임자가 일부 은행 등을 제외하고는 임원이 아니며, 이에 따라 의무 미이행시 제재 대상은 주로 실무자
 - ✓ AML 업무지침 작성·운용에 대한 규정이 산재되어 있으며, 위반 시 제재규정이 미흡한 측면
- 금융회사등의 AML 내부통제 강화를 위해 특금법상 AML 부문에 대한 임원 책무 강화 및 업무지침 규정 정비 추진
 - ✓ (임원 책무 강화) 특금법상 보고책임자를 임원(준법감시인 포함)으로 규정하여 임원이 직접 AML 관련 사항을 관리하도록 책무 강화
 - ✓ (업무지침 규정 정비) '금융회사등'이 쉽게 인지할 수 있도록 산재된 규정을 통합 규율하고, 위반 시 제재규정을 명확화

금융회사등의 자금세탁방지 역량 제고

2. AML 제도이행평가 법제화

- FIU는 금융회사 등의 적극적인 AML 제도이행 등을 유도하기 위하여 연 2회 AML 제도이행평가를 실시 중. 다만, 평가가 자율참여로 이루어져 불참기관이 일부 존재
- AML 제도이행평가 참여를 의무화하고, 허위자료 입력, 자료제출 거부 등의 경우에 대한 제재 근거 마련

3. AML 검사·제재 개선

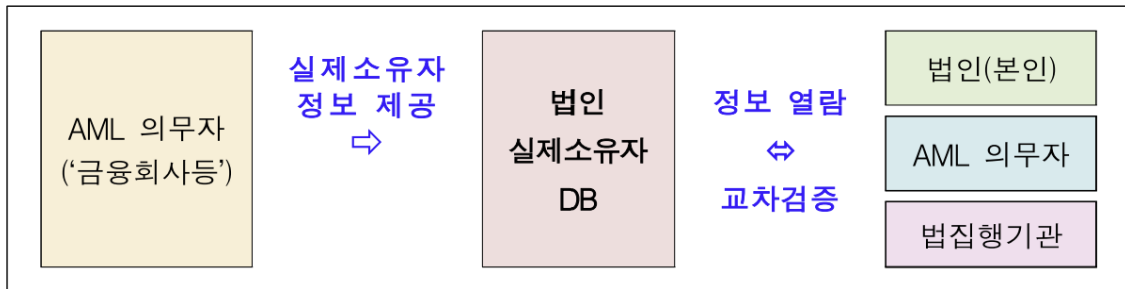
- AML 검사가 다양한 기관에 위탁됨에 따라 업권별 검사·제재수준이 상이하고, 대부분 낮은 수준의 제재로 실효성 저하 우려
- 자금세탁 위험성이 높은 회사 등을 대상으로 검사가 집중될 수 있도록 하고, 전문검사 확대 등 AML 검사 강화
 - ✓ 위험기반 감독 내실화를 위해 위험도가 높은 경우 엄정히 제재하고, 위험도가 낮은 경우에 대해서는 동의명령제도 도입 검토

글로벌 정합성 개선

1. 법인 실소유자 정보 확인·검증·활용체계 구축

- 법인의 실제소유자 정보를 FIU 등 정부가 관리·활용하여 유령·위장 법인, 법인 대표통장 등을 통한 자금세탁 차단
- STR 보고 정보 등을 활용하여 '금융회사등'이 보유한 법인의 실제 소유자 정보 등에 대한 데이터베이스(DB) 구축을 검토

<법인 실제소유자 정보 관리체계 도입안>



글로벌 정합성 개선

2. 특정비금융사업자(변호사·회계사·세무사 등) 자금세탁방지 의무 도입

- FATF는 변호사·회계사·세무사 등 특정비금융사업자가 금융거래 중개 등 특정 업무 수행시 자금세탁방지 의무를 부과하도록 권고
- FATF 상호평가 대비 국제 정합성 제고를 위해 특정비금융사업자에 대한 자금세탁방지 의무 도입방안 마련

3. 상호평가 대비 정부합동대응단 구성·운영

- FATF는 회원국들의 기준 이행 효과성 제고를 목표로 제5차 라운드 평가를 개시('24.8월~)하였으며, 한국은 '28.3월부터 수검 예정



정리하기 이번 시간 주요 학습내용을 정리해보겠습니다.

- ▶ 자금세탁방지 업무 관련 주요 개정사항을 설명할 수 있다.
- ▶ 자금세탁방지 교육 운영방향에 대하여 설명할 수 있다.
- ▶ 2026년 규제당국의 중점 추진 과제를 이해할 수 있다.
- ▶ AML 관련 주요 리스크 요인을 이해할 수 있다.

본 교육자료는 한국금융연수원의 허가 없이 무단으로 복제, 배포, 전재, 2차적 저작물 작성 등을 금하며, 적발 시 저작권법에 의하여 민·형사상의 책임 등 불이익을 당할 수 있습니다.

Thank
you!



자금세탁방지업무
주요 개정사항 및
규제당국의 중점 과제